拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-５１８４１２
起案日	令和　６年　７月１９日
特許庁審査官	速水　雄太　　３３６５　５Ｘ００
特許出願人代理人	田中　伸一郎（ほか　８名）　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第１項第３号（新規性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

３．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について
１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
請求項１～２に係る発明は、引用文献１により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。次に、請求項３に係る発明に「前記外部デバイスは、前記第１のネットワークゾーン又は前記第２のネットワークゾーンのうちの少なく

とも一方を通して前記ポリシー管理回路に通信的に結合される、請求項２に記載のシステム。」という特別な技術的特徴が発見された。
　したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項１～３に係る発明を、審査対象とする。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
　請求項４～９，２４～３４に係る発明は、特別な技術的特徴に基づいて審査対象となった発明と、まとめて審査を行うことが効率的である発明であり、審査対象に加える。
　請求項１０～２３，３５～６６に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項１０～２３，３５～６６に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

　したがって、請求項１０～２３，３５～６６に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（新規性），理由３（進歩性）について
・請求項　１，２４，２５，２７
・引用文献等　１
・備考
　引用文献１には、以下の発明が記載されている。
　システムであって（車載システム　-［００１７］，図１）、
　第１のネットワークゾーン及び前記第１のネットワークゾーンとは異なるタイプの第２のネットワークゾーンを有する車両（情報系ＬＡＮ１１２としては、マルチメディアＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢなどが利用される。…　制御系ＬＡＮ１１６としてはＣＡＮやＦｌｅｘＲａｙが利用される。-［００１７］，図１；車両　-［００１６］，図２）、
　前記第１のネットワークゾーンと前記第２のネットワークゾーンの間に挿入された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）（ゲートウェイ装置１０１　-［００１７］，図１）、
　を含み、
　前記ＣＮＤは、
　ネットワーク調整記述を含むポリシーを解釈するように構造化されたポリシー管理回路と（アクセス制御部が前記ポリシ管理部からポリシを取得し、ポリシに

基づき前記情報系構成管理部の情報をチェックし、ポリシに基づき前記制御系構成管理部の情報をチェックし、アクセス可否を判断し　-［００１０］，図１との記載から、アクセス制御部はポリシーを解釈していると認められる。）、
　前記ポリシーに応答して少なくとも１つのネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路と（情報系ネットワークへのメッセージ送受信を司る情報系アクセス部と、制御系ネットワークへのメッセージ送受信を司る制御系アクセス部と、情報系アクセス部と制御系アクセス部の間のデータフローを制御するアクセス制御部　-［０００８］，図１との記載から、情報系アクセス部、制御系アクセス部、アクセス制御部によって、ポリシーに基づいたネットワークインタフェース回路が構成されていると認められる。）、
　前記第１のネットワークゾーンの終点と前記第２のネットワークゾーンの終点の間の通信を調整するように構造化された前記少なくとも１つのネットワークインタフェース回路と（情報系ＬＡＮ１１２からのメッセージを制御系ＬＡＮ１１６に転送する場合、又はその逆　-［００３１］；アクセス制御　-［００３３］，図８；変換　-［００３４］，図８）、
　を含む、
　システム。

・請求項　２，９，２６
・引用文献等　１
・備考
　引用文献１には、外部デバイス（センタサーバ２０３　-［００２１］，図２）、ポリシーを格納すること（ポリシ格納部２０５から該当するポリシを取得し、ポリシ更新部１１０がこれを受信する（ステップ９０６）-［００３６］，図９）、格納されたポリシーを更新すること（ポリシ更新部１１０はポリシ管理部１０９の内容を最新ポリシで更新する（ステップ９０７）-［００３８］，図９）、が記載されている。

・請求項　７，８
・引用文献等　１
・備考
　引用文献１にはデータ収集パラメータが記載されている（［００２７］～［００３５］，図７～９）。

●理由３（進歩性）について
・請求項　３，４
・引用文献等　１
・備考

引用文献１に記載の発明において、外部デバイスをどのように接続するかは当業者が適宜に決定すべき設計的事項であり、第１のネットワークゾーン又は第２のネットワークゾーンのうちの少なくとも一方を通して接続するように構成すること、あるいは、無線ネットワーク接続又はセルラーネットワーク接続のうちの少なくとも一方を通じて接続するように構成することに格別の困難性があるとは認められない。

・請求項　５，６
・引用文献等　１
・備考
ポリシーは車両の安全に関わる重要な情報であることを考慮すれば、引用文献１に記載の発明において、外部デバイスからポリシーを送受信する際に、誤りがないことを検証するとともに、誤りがないことを外部デバイスに通知するように構成することは、当業者であれば容易である。

・請求項　２８～３４
・引用文献等　１
・備考
引用文献１に記載の発明において、どのようなネットワークを用いるかは当業者が適宜に決定すべき設計的事項であり、イーサネットベースのネットワークを用いることに格別の困難性があるとは認められない。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１２-１０１７８８号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｈ０４Ｌ　　１２／４６
・先行技術文献　　特開２００９-１９４７３３号公報
特開２００４-１７９７７２号公報
中国特許出願公開第１０８９００４００号明細書
中国特許出願公開第１０７３９５４９７号明細書
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。
この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。

電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部デジタル通信　速水　雄太（はやみ　ゆうた）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３５５６
※　●●●●@jpo.go.jp　（上記「●●●●」に置き換えて、「PA5K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
浜岸　広明	速水　雄太	
９８４５	３３６５	